

UMOWA DZIERŻAWY

zawarta w dniu 14.06 2019 roku w Nowa Wieś Elcka, pomiędzy:

1. Józef Bucjan Gajek (imię i nazwisko)
córka/synem: Stanisław i Sabina, PESEL: 51080204657, obywatelką/em Polski,
zamieszkałą/ym w () Nowa Wieś Elcka, przy
ul. Wyszyńskiego 12 nr , legitymującą/ym się dowodem tożsamości
nr CEX 169388
2. Stanisława Gajek (imię i nazwisko)
córka/synem: Adam i Krzysztof, PESEL: 53082908027, obywatelką/em Polski,
zamieszkałą/ym w () Nowa Wieś Elcka, przy
ul. Jana Pawła II nr 23, legitymującą/ym się dowodem tożsamości
nr ANV 445191

zwaną/ym dalej: **Wydzierżawiającym**

a

3. **Krajowym Systemem Magazynów Energii sp. z o.o.**, z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000759301; NIP: 9571111536; REGON: 381885575, kapitał zakładowy: 68 000,00 zł w całości wniesiony, reprezentowana przez:

zwaną dalej: **Dzierżawcą**

Oświadczenia Wydierżawiającego

§ 1.

1. Wydierżawiający oświadcza, że: jest właścicielem (są właścicielami na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej), niezabudowanej nieruchomości stanowiącej m.in. działkę gruntu nr 451/80, o powierzchni 11,8213 m², nr , o powierzchni m² tj. o łącznej powierzchni m², z obrębu , położonej w Nowa Wieś Elcka, gmina Elka, powiat Elka, województwo Nowomińsko-Mazowieckie dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr , która to nieruchomość zwana jest w dalszej treści niniejszej umowy „**Nieruchomością**”.

Na dowód powyższego Wydierżawiający okazuje i przedkłada następujące dokumenty:

- odpis z KW nr ,
- wypis z rejestru gruntów wraz z wrysem z mapy ewidencyjnej,

(stanowiące razem załącznik nr 1, będący integralną częścią niniejszej umowy).

2. Wyzdierżawiający oświadcza, że:

- a. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich nieujawnionych w treści księgi wieczystej, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki innej niż wynikającej z prawa pierwokupu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- b. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i gminnej.
- c. Wyzdierżawiający oświadcza, że niezależnie od prawa własności przysługuje mu nieograniczone posiadanie nieruchomości opisanej w § 1 pkt. 1 .

Przedmiot umowy

§ 2.

1. Na mocy i na warunkach niniejszej umowy Wyzdierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków obszar nieruchomości opisanej w § 1 pkt. 1, który został szczegółowo określony w załączniku nr 2, tj. planie sytuacyjnym (dalej: Przedmiot Umowy) natomiast Dzierżawca zobowiązuje się płacić czynsz dzierżawny określony w § 4.
2. Przedmiot Umowy jest wydzierżawiany Dzierżawcy z prawem do jej wyłącznego i nieograniczonego użytkowania, z zastrzeżeniem § 6 pkt. d). W związku z tym Wyzdierżawiający wyraża zgodę na podjęcie przez Dzierżawcę działań zmierzających do przygotowania realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej wraz i infrastrukturą towarzyszącą oraz kontenerowym zespołem modularnych zasobników-magazynów energii (dalej zwana jako: „Inwestycja”), w tym działań projektowych mających na celu uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń budowlanych.
3. Strony zgodnie oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy i w zakresie z niej wynikającym Dzierżawca uzyskuje prawo do dysponowania przedmiotem dzierżawy na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, na potrzeby prowadzenia prac projektowych, a także uzyskiwania wszelkich zgód i zezwoleń związanych z budową Inwestycji.

Czas trwania dzierżawy/wydanie przedmiotu dzierżawy

§ 3.

1. Umowa zostaje zawarta na okres 29 lat, poczynając od dnia jej podpisania.
2. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi w dniu podpisania umowy / najpóźniej do dnia..... r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zaakceptowanego i podpisanego przez Strony.
3. Z chwilą wydania Przedmiotu Umowy, Dzierżawca lub osoba przez niego upoważniona ma nieograniczone prawo do wstępu na teren Przedmiotu Umowy, w celu podjęcia przygotowań faktycznych i prawnych, związanych z planowaną Inwestycją.

Czynsz dzierżawny

§ 4.

1. Dzierżawca opłaca czynsz w polskich złotych w wysokości 10.000..... zł rocznie 20 ha
2. Pierwszy czynsz dzierżawny będzie płatny z dołu. Czynsz dzierżawny będzie płatny za każdy kolejny rok z dołu proporcjonalnie do liczby miesięcy w danym roku kalendarzowym z zaokrągleniem do pełnego miesiąca w górę na konto Wyzdierżawiającego o numerze w terminie do dnia 20 lutego każdego roku.
3. Czynsz powiększony zostanie o stawkę podatku VAT w obowiązującej w dacie jego płatności wysokości.
4. Oprócz czynszu Dzierżawcę obciążać będą wszelkie opłaty oraz obciążenia publiczne, związane z przedmiotem dzierżawy i jego eksploatacją.
5. Wyzdierżawiający zobowiązuje się przedłożyć Dzierżawcy oryginały wszelkich otrzymanych przez niego decyzji podatkowych lub innych pism organów podatkowych dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości .

Uprawnienia i Obowiązki Dzierżawcy

§ 5.

1. Dzierżawca może, za uprzednią pisemną zgodą Wydierżawiającego, oddać przedmiot dzierżawy osobie trzeciej w podnajem lub poddzierżawę. Dzierżawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym Wydierżawiającego na piśmie listem poleconym.

Uprawnienia i Obowiązki Wydierżawiającego

§ 6.

1. Wydierżawiający:
 - a) zapewni Dzierżawcy, jego kontrahentom i dostawcom uzasadniony przedmiotem prowadzonej działalności dostęp i dojazd do, w obrębie i od Przedmiotu Umowy, w tym do i od terenu niezbędnego dla dróg dojazdowych, linii energetycznych, itd.
 - b) zobowiązuje się nie wznosić żadnych budynków, budowli ani też żadnych innych urządzeń na Przedmiocie Umowy;
 - c) zobowiązuje się umożliwić Dzierżawcy podjęcie działań zmierzających do zaplanowania budowy opisanej wyżej Inwestycji i przygotowanie terenu pod budowę;
 - d) jest uprawniony do uprawiania i pobierania pożytków, dopłat bezpośrednich i wszelkich innych dopłat i subwencji itp. Z Przedmiotu Umowy.

Zakończenie umowy

§ 7.

Umowa dzierżawy kończy się z upływem okresu na jaki została zawarta także z chwilą skutecznego rozwiązania niniejszej umowy (obejmującej również przedwstępną umowę sprzedaży) lub skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy (obejmującej również przedwstępną umowę sprzedaży), albo nabycia przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy.

Prawo odstąpienia od umowy, Rozwiązanie, Wypowiedzenie

§ 8.

1. Dzierżawca ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do dnia 30 grudnia 2020 jeżeli okaże się, że:
 - a) Przedmiot Umowy nie może być z jakiegokolwiek względu przeznaczona pod budowę planowanej stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kontenerowym zespołem modularnych zasobników-magazynów energii,
 - b) w razie nie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, których treść czynić będzie realizację inwestycji opłacalną ekonomicznie,
 - c) w razie nie uzyskania pozwolenia na budowę planowanej Inwestycji,
2. Wydierżawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. jeżeli:
 - a) Dzierżawca używa Przedmiotu Umowy w sposób rażąco sprzeczny z niniejszą umową, albo w sposób uporczywy i rażąco narusza swoje istotne obowiązki wynikające z niniejszej umowy i nie zaprzestaje naruszeń w dodatkowym, nie krótszym niż 30 dni terminie wyznaczonym przez Wydierżawiającego,
 - b) Dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu lub innych uzgodnionych opłat przez okres ponad 3 miesiące i nie uiszcza zaległej zapłaty w terminie 30 dni od otrzymania dodatkowego wezwania do zapłaty zaległości wystosowanego przez Wydierżawiającego.

Postanowienia końcowe

§ 9.

1. Warunkiem skuteczności doręczenia drugiej Stronie jakiegokolwiek oświadczenia składanego w wykonaniu tej umowy jest skierowanie go na adres wskazany w komparycji oraz przesłanie go pocztą kurierską lub listem poleconym.
2. Strony nie dokonały jakichkolwiek ustaleń ustnych innych niż opisane w niniejszej umowie. Zastępuje ona wszelkie dotychczasowe ustalenia i oświadczenia Stron.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy aktu notarialnego.
4. Nieważność całości lub części któregoś z postanowień tej umowy nie wpływa na ważność pozostałych jej postanowień, z zastrzeżeniem postanowień art. 58 § 3 kodeksu cywilnego.
5. Do stosunków prawnych wynikających z niniejszej umowy zastosowanie ma prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych tą umową stosuje się obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku wątpliwości, które prawo należy stosować jako właściwe do danego stosunku prawnego lub jego części, należy stosować prawo polskie.
6. Wszelkie spory, kontrowersje czy roszczenia wynikające z tej umowy lub z nią związane, w tym kwestie jej interpretacji lub stwierdzenia jej nieważności, których Strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd miejsca położenia Nieruchomości.
7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Ochrona Danych Osobowych

§ 10.

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Dzierżawca informuje, iż:
 - 1) administratorem danych osobowych Wydierżawiającego jest: 2. Krajowym Systemem Magazynów Energii sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
 - 2) kontakt z administratorem danych możliwy za pomocą listu poleconego na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
 - 3) dane osobowe Wydierżawiającego przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 - 4) odbiorcami danych osobowych Wydierżawiającego będą:
 - Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia;
 - Organ Państwowe;
 - Podmioty współpracujące z administratorem.
 - 5) dane osobowe Wydierżawiającego przechowywane będą przez okres 6 lat po ustaniu przetwarzania danych osobowych.
 - 6) Wydierżawiający posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 - 7) Wydierżawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 - 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

(Dzierżawca)

(Wydierżawiający)





0 50 100 200 m